

1500966-83.2022.8.26.0270

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Wilson Federici Junior

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... entrar no local. Informou que praticou o furto, mas não sabe sobre a venda dos objetos nas redes sociais, pois deixou os pertences com Leonardo.

Como se vê, restou demonstrado que o acusado praticou o delito de furto qualificado mediante escalada e em concurso de agentes.

Como se sabe, a palavra da vítima, em casos como o presente, ganha especial importância no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

2ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500966-83.2022.8.26.0270 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500966-83.2022.8.26.0270

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2131545/2022 - DEL.INV.GER.

ITAPEVA, 18603839 - DEL.INV.GER. ITAPEVA, 2131545 - DEL.INV.GER. ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wilson Federici Junior

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu ilustre membro, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial, ofereceu denúncia em face de JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE LIMA e LEONARDO MARINHO DE CAMARGO, já qualificados nos autos, dando-o como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos II (escalada) e IV (concurso de duas ou mais pessoas), do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 18 de abril de 2022, por volta das 11h30min, na Travessa da Rua Helena Husne, nº 226, fundos, Chácara Bataglini, nesta cidade e Comarca de Itapeva, os acusados, agindo em conjunto e com unidade de desígnios, teriam subtraído para ambos, mediante escalada e concurso de pessoas, um compressor de ar e uma roçadeira elétrica de Camila Fontes Oliveira Santos.

A denúncia foi recebida no dia 01/06/2022 (fl. 82/83). O réu José Roberto foi citado e apresentou defesa às fls. 145/147.

O réu LEONARDO não foi localizado para citação pessoal. Assim, para maior celeridade ao prosseguimento do feito, tendo em vista que réu JOSÉ encontra-se preso, o processo foi desmembrado em relação ao réu LEONARDO.

Em audiência realizada no dia 17/11/2022, foram ouvidas 05 testemunhas, bem como o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Parquet pugnou pela condenação, ao passo que a Defesa requereu a absolvição.

Eis o breve relato.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito encontra-se corretamente instruído e processado, não havendo preliminar a ser analisada, razão pela qual passo, de imediato, ao exame do mérito do pedido. Trata-se de ação penal instaurada com o objetivo de ver apurada e reconhecida a responsabilidade criminal do réu, em razão da prática do delito tipificado no artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, do Código Penal.

No caso presente, a materialidade dos fatos encontra-se demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 03/04 e 17/19), pelo relatório de investigações (fls. 09 e 18/19), pelo relatório de investigação (fls. 05/10), pelo laudo pericial de furto qualificado (fls. 141/144), e pela prova oral coligida.

A autoria de igual forma ficou devidamente comprovada.

A vítima, Camila Fontes Oliveira Santos, em juízo, declarou que, no dia dos fatos, viu que os objetos não estavam no local e por isso acessou as câmeras de segurança e viu o acusado furtando os objetos. Disse que viu a ausência dos bens somente alguns dias depois. Esclareceu que os bens não foram recuperados. Relatou que os objetos foram anunciados no "Facebook" porque viu que alguns detalhes demonstravam que os objetos eram os que foram furtados. Relatou que o muro de sua casa tem altura média e por isso colocou uma concertina para ter mais segurança. Esclareceu que o muro é bem maior que ela e que ao lado tem um terreno baldio com alguns objetos no chão.

O policial civil Willian Cantagallo Soler de Campos, em juízo, declarou que participou no dia em que o acusado foi conduzido até a delegacia, mas não durante a investigação. Relatou que um dia estava saindo de sua residência e reconheceu José Roberto na rua, pois sabia que ele estava sendo investigado. Disse que por isso acionou os seus parceiros para procederem a abordagem dele, mas não teve participação direta na investigação do delito.

A testemunha Edvânia Aparecida de Oliveira disse que não sabia sobre a venda dos objetos furtados. Disse que ficou sabendo quando a polícia foi até sua residência para cumprir o mandado de busca e apreensão. Relatou que seu irmão Marcos usou a conta do facebook de sua mãe para anunciar a venda dos objetos furtados. Esclareceu que era comum seu irmão postar objetos para venda, porém sempre eram objetos dele mesmo e não de terceiros. Relatou que Leonardo é seu vizinho e é usuário de drogas. A testemunha Maria Aparecida de Paulo relatou que seu filho usou sua conta no facebook para vender os objetos furtados. Disse que enviaram as fotos para que ele postasse e vendesse. Relatou que conheceu Leonardo, pois era seu vizinho. Informou que Marcos postava coisas para venda, porém eram objetos que ganhava em seu trabalho.

A testemunha Marcos Daniel disse que conheceu José Roberto no "facebook" porque Leonardo indicou o facebook dele. Relatou que conhece Leonardo há bastante tempo. Disse que o acusado José enviaria a foto de alguns objetos para ele vender. Esclareceu que José enviou as fotos de uma roçadeira para ele, mas não enviou de nenhum compressor de pintura. Informou que o compressor foi anunciado por outro facebook. Disse que José indicou o valor do bem para que ele vendesse. Informou que o acusado ofereceu uma parte do valor que receberia pela venda. Relatou que José disse que os bens eram dele. Relatou que usou a conta do facebook de sua mãe para anunciar a venda.

O acusado, em seu interrogatório judicial, disse que estava desempregado e recebeu uma proposta de um traficante de nome Wagner para que ele vendesse 28 capsulas de pó e que ele ganharia R\$160,00 (cento e sessenta reais), porém ele usou toda droga

e ficou em dívida. Disse que o traficante o ameaçou, pois queria seu dinheiro. Relatou que por isso optou por furtar a residência. Esclareceu que deixou os objetos furtados com Leonardo. Relatou ainda que ficou sabendo sobre a postagem para venda dos objetos quando foi preso. Declarou que Leonardo ficou esperando do lado de fora da residência e ele usou uma escada para pular a concertina e o muro para entrar no local. Informou que praticou o furto, mas não sabe sobre a venda dos objetos nas redes sociais, pois deixou os pertences com Leonardo.

Como se vê, restou demonstrado que o acusado praticou o delito de furto qualificado mediante escalada e em concurso de agentes.

Como se sabe, a palavra da vítima, em casos como o presente, ganha especial importância no elenco de provas produzidas, sendo suficiente para embasar a condenação do agente quando se apresenta firme e coerente na descrição dos fatos e na incriminação do agente, notadamente quando não há sequer indícios de que a vítima, que sequer conhecia o acusado, pudesse querer incriminá-lo indevidamente. A esse respeito: "em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor a palavra da vítima é de fundamental importância" (JUTACRIM 91/407).

Frise-se que não há por que negar valor à palavra policial.

São eles agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem depoimento, estando sujeitos, como qualquer testemunha nessas condições, ao crime de falso testemunho. Seria contrassenso credenciar o Estado funcionários para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e, ao mesmo tempo, negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedem a relato de sua atuação de ofício.

Assim sendo, tais depoimentos têm importante valor probante e não podem ser desmerecidos simplesmente por terem sido emitidos por policiais, pois "[a] palavra dos policiais, que, como funcionários públicos, têm a seu favor a presunção de que agem corretamente no exercício de suas funções, deve prevalecer sobre a negativa do réu, pelo compromisso que têm de dizer a verdade, máxime quando seus depoimentos se apresentarem coerentes e harmônicos e não existir a menor razão para incriminarem o réu" (TJMG Proc. 1.0024.02.878154-0/001 Relator Des. Kelsen Carneiro Julgado em 4.10.2005).

O próprio Colendo Supremo Tribunal Federal deixou assentado que "O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Não há que se falar em aplicação, no caso, do princípio da insignificância. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores: (i) a mínima ofensividade da conduta, (ii) a nenhuma periculosidade social da ação, (iii) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

E o e. STJ tem firmado o entendimento no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, lastreado no fato de a conduta denotar ofensividade e reprovabilidade exacerbada, circunstâncias que firmam sua tipicidade material (AgRg no AREsp 877.354/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).

Outrossim, qualificadora da escalada, por sua vez, também restou comprovada. O laudo noticia que o acusado escalou o muro lateral esquerdo do imóvel vizinho, para conseguir ter acesso ao local (fl. 143).

E a qualificadora consistente no concurso de agentes também restou sobejamente comprovada pelo relato das testemunhas e do próprio acusado.

Além do mais, o réu confessou a prática do delito.

Por isso, a condenação é de rigor. Passo, então, à dosimetria da pena.

DOSIMETRIA DA PENA.

Com base nos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu possui maus antecedentes, conforme F.A. de fls. 94/104 e certidões de fls. 87/92.

Registre-se que, de acordo com a jurisprudência iterativa dos Tribunais Superiores, nada obsta a que o magistrado, diante de duas ou mais condenações ostentadas pelo agente criminoso, utilize condenações diversas para a caracterização de maus antecedentes e para o reconhecimento da reincidência delitiva, considerando cada qual na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena (cf. STJ - HC 163779 / SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 03/03/2015; REsp 1437411 / SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 25/02/2015).

Assim, nesta primeira fase, para caracterização dos maus antecedentes e, consequente elevação da pena-base, faço uso da condenação definitiva referente ao Processo 0001780-82.2016.8.26.0270, da 1ª Vara Judicial, desta Comarca, com trânsito em julgado aos 02/04/2018.

Ademais, verificou-se a presença de duas qualificadoras, de forma que a qualificadora do artigo 155, §4º, inciso II, será utilizada para fixar os patamares por onde a dosimetria penal percorrerá. Por sua vez, a qualificadora do artigo 155, §4º, inciso IV, será valorada negativamente, nesta fase, como circunstância do crime.

Desta forma, elevo a pena em 1/4 e fixo a pena base 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea.

Entretanto, deve ela ceder espaço, visto estar presente a agravante da multirreincidência, sendo uma delas específica, visto que o acusado foi condenado em definitivo em dois outros processos, pertencentes a esta Comarca de Itapeva, pela prática do crime de furto qualificado, quais sejam: Processo 0000240-96.2016.8.26.0270, desta Vara Judicial, com trânsito em julgado em 18/09/2019, e processo de execução iniciado em 19/03/2018 e processo 0000336-59.2015.8.26.0622, da 1ª Vara Judicial, desta Comarca, cujo trânsito em julgado se deu em 19/10/2018 (cfe. certidões de fls. 86/92).

Além disso, possui mais uma condenação definitiva pela prática do crime de roubo qualificado, nos autos nº 0000875-43.2017.8.26.0270, desta Vara Judicial, que transitou em julgado no dia 07/03/2018.

Ainda, possui uma condenação pelo crime de desacato, sendo ela: Processo 0001043-45.2017.8.26.0270, do Juizado Especial Criminal desta Comarca, que transitou em julgado em 17/02/2020.

Assim, elevo a pena em 1/6, a saber: 02(dois) anos e 11(onze) meses de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Na terceira fase, não há a incidência de causas de aumento ou diminuição.

O dia-multa valerá o mínimo legal, por não existirem elementos nos autos para aquilatar a capacidade econômica do réu.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, porque o réu, multirreincidente específico, possui maus antecedentes e praticou furto duplamente qualificado. (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP).

Incabível a substituição da pena corporal, tendo em vista a reincidência específica do réu, o que inviabiliza a incidência do art. 44 do Código Penal.

Diante do tempo de pena fixado, incabível também a suspensão condicional da execução da pena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE LIMA a cumprir pena privativa de liberdade correspondente a pena de 02 (dois) anos e 11(onze) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa., no patamar mínimo, por ter incidido na conduta tipificada no artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que assim respondeu ao processo.

Deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração,

tendo em vista que houve restituição do bem furtado.

Custas pelo acusado.

Após decisão de 2ª instância, expeça-se mandado de prisão.

Oportunamente, tomem-se as seguintes providências: (i) comunique-se aos à Justiça Eleitoral e à vítima; (ii) oficie-se ao IIRGD; (iii) expeça-se guia de execução, certidão de sentença e certidão de honorários, se for o caso.

PIC.

Itapeva, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA